

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n 4184
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2018,
posta in decisione all'udienza del 21.1.2021,
e vertente

tra

Parte_1 , elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 73,
presso lo studio dell'Avv. Nicola Nanni che la rappresenta e difende per procura in
atti,

- attore -

e

Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,

- convenuto -

FATTO

Con citazione ritualmente notificata, *Parte_1* proponeva opposizione
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2017/4615/DRC-ST1 ex r.d. n. 639/1910

dell'importo di euro 200.206,75, compresi interessi, per indennità derivante da occupazione senza titolo di immobile, chiedendone l'annullamento, ovvero la riduzione al giusto ed al dovuto, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 2943 c.c.

Parte opponente eccepiva che per lo stesso credito era emessa cartella esattoriale, opposta ex art. 615 c.p.c. e sospesa nella sua esecuzione con provvedimento del Tribunale, la prescrizione ex artt. 2948 o 2946 c.c. e che l' *Controparte_1* non poteva determinare in modo unilaterale il canone, anche alla luce dell'atto d'obbligo assunto e delle deliberazioni del *Organizzazione_1*

Si costituiva la *Controparte_1* eccependo la mancata tempestiva impugnazione nei termini dell'atto opposto, che le precedenti richieste di pagamento non erano mai oggetto di contestazione, che l'occupazione dell'immobile di Via del Quirinale n. 28 era abusiva, che la cartella esattoriale già emessa era relativa alle indennità fino al 29.7.2005, che l'ingiunzione oggetto di causa riguardava il periodo dall'1.8.2005 al 31.10.2017, che la prescrizione era più volte interrotta e che il canone era correttamente determinato.

All'udienza del 21.1.2021 parte attrice concludeva per la nullità dell'ingiunzione di pagamento, ovvero per la riduzione dell'importo al giusto ed al dovuto, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 2943 c.c., parte convenuta per il rigetto dell'opposizione e per la condanna al pagamento dell'importo ingiunto ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

DIRITTO

Preliminarmente è rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione, atteso che trattasi di ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 e "L'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 R.D. 14 aprile 1910 n. 639, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria,

tale termine non avendo natura perentoria, ne per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” (Cass. civ., Sez. I, 18/09/2003, n. 13751; Cass. civ., Sez. I, 28/02/1996, n. 1571).

Nel merito, con la stessa ingiunzione opposta la *Controparte_1* ha dimostrato la volontà di proseguire il rapporto di locazione, ma, contestualmente, non essendo stato il rapporto regolarizzato e permanendo l’occupazione dell’immobile, ha chiesto il pagamento della indennità per il periodo successivo all’acquisizione della proprietà del bene, vale a dire dall’1.8.2005 al 31.10.2017.

Nessun dubbio sussiste in ordine al diritto all’indennità di occupazione, atteso che lo stesso costituisce il corrispettivo per il godimento in ogni caso del bene, né questa pretesa può ritenersi prescritta.

Ed invero, i canoni di locazione sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 3, c.c. ed il termine decorre, trattandosi di prestazioni autonome distinte e periodiche, dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento.

Per canoni dovuti dall’1.8.2005 il termine di prescrizione quinquennale è stato via via interrotto con le note dell’ *Controparte_1* del 12.5.2010, 14.4.2011, 15.6.2012 e 19.2.2015, in atti, e poi con la notifica in data 13.12.2017 dell’ingiunzione opposta

Per quanto concerne la sua quantificazione, il canone stesso è stato determinato, giusta nota n. 12432 dell’1.8.2009, in base ai criteri di cui all’accordo territoriale per il *Org_2* del 4.1.2004, sottoscritto tra le associazioni degli inquilini e le associazioni di proprietà, ciò “in attuazione dell’art. 2, comma 3, L. 431/1998, e del Decreto del *Organizzazione_3* di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30.12.2002”, con applicazione del valore minimo della subfascia inferiore per la zona Monti pari ad euro 9,00/mq. mese.

Sul punto va chiarito che il rapporto in questione intercorre solo tra il proprietario del bene, vale a dire la *Controparte_1*, e l'occupante dell'immobile, senza che quest'ultimo possa far valere accordi presi con soggetti terzi, nella specie il *Org_2* o che sulla determinazione del canone possano incidere provvedimenti di quest'ultima, peraltro contraddittori atteso che il calcolo dell'indennità è stato prima ritenuto congruo e corretto da *Parte_2* giusta nota n. 28761 del 30.10.2009, mentre, successivamente, la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27.3.2013 ha individuato il canone, qualificato "sociale", in quello esistente al momento della stipula originaria.

In definitiva, precisato che il concetto di canone sociale giuridicamente non è ravvisabile, trattandosi di indennità o risarcimento relativo alla perdita del godimento del bene, l'indennità non potrà che essere pari al canone che la [...] *CP_1* avrebbe percepito nel periodo se avesse potuto locare il bene a terzi secondo i prezzi di mercato della zona, la tipologia dell'immobile e la sua metratura.

La presente sentenza è dunque limitata al rigetto delle eccezioni di tardività dell'opposizione e di prescrizione ed all'accertamento del diritto dell' *CP_1* [...] ad una indennità di occupazione mensile per il periodo dall'1.8.2005 al 31.10.2017, mentre con separata ordinanza in pari data è disposta C.T.U. tecnica per accertare l'indennità di occupazione mensile dovuta nel periodo.

P.Q.M.

il Tribunale, parzialmente pronunciando:

a) rigetta le eccezioni di tardività dell'opposizione e di prescrizione; **b)** accerta il diritto dell' *Controparte_1* ad una indennità di occupazione mensile per il periodo dall'1.8.2005 al 31.10.2017; **c)** dispone con separata ordinanza in pari data per l'ulteriore prosecuzione del giudizio.

Roma, 19.7.2021

Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni